

(노동쟁의) 조정 / 쟁의행위

노사관계론 : 사례 및 이슈 중심

김현배 교수

노동쟁의 조정

노동쟁의 industrial disputes

노동조합과 사용자 또는 사용자단체 간에 임금·근로시간·복지·
해고·**근로자의 지위** 기타 대우 등 근로조건의 결정과 **근로조건에**
영향을 미치는 사업경영상의 결정에 관한 주장의 불일치 및 제92조
제2호 가목에서 라목까지의 사항에 관한 사용자의 명백한 단체협약
위반으로 인하여 발생한 분쟁상태

‘주장의 불일치’라 함은 당사자간에 합의를 위한 노력을 계속하여도
더이상 자주적 교섭에 의한 합의의 여지가 없는 경우

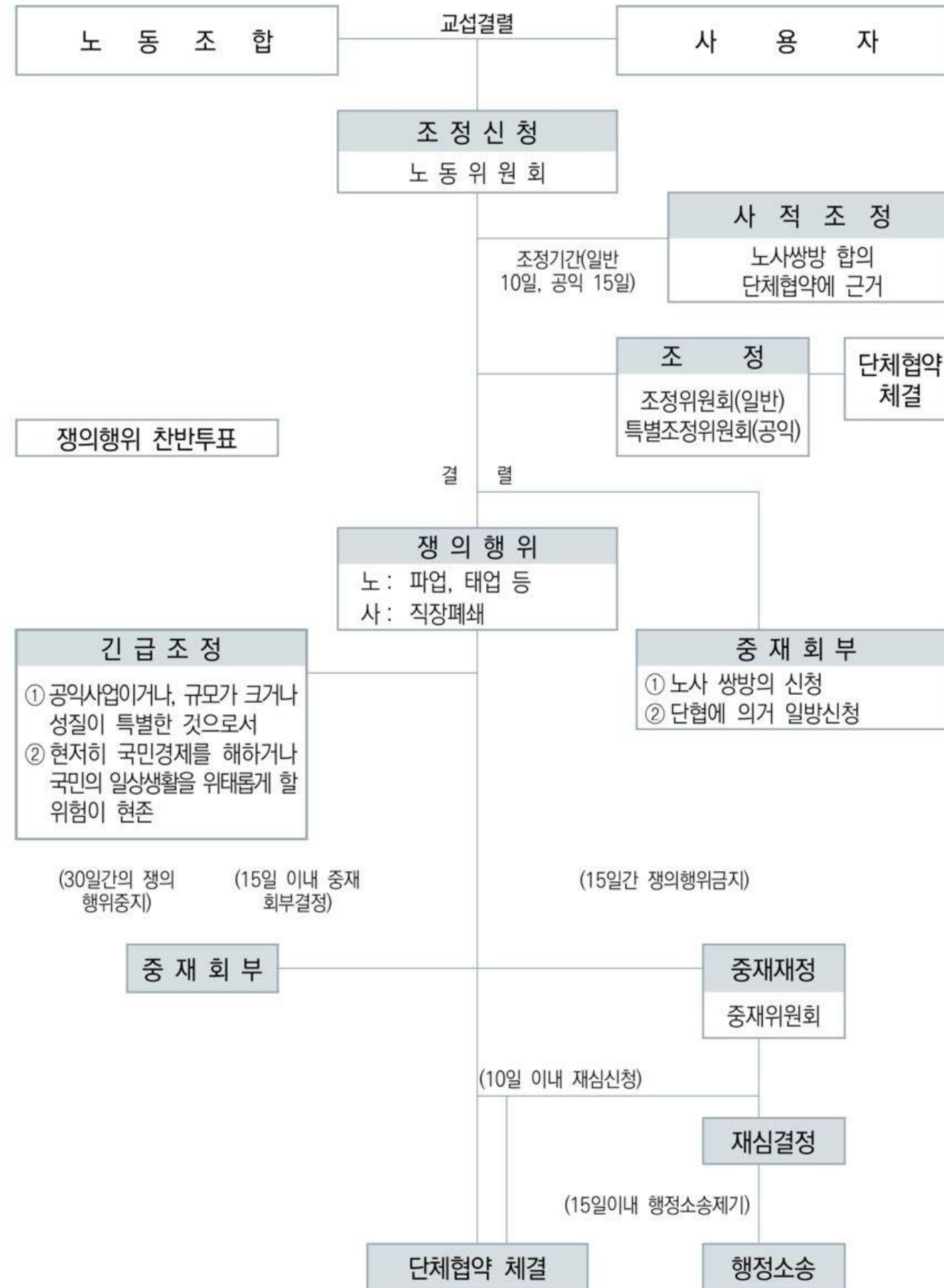
노동위원회 조정의 성격 : 조정전치주의

- ‘냉각기간’에서 발전
- 당사자의 ‘자주적 해결’ 원칙
- 국가의 조력 의무 : 행정서비스 제공
- 예외 : 긴급조정 (중재X)

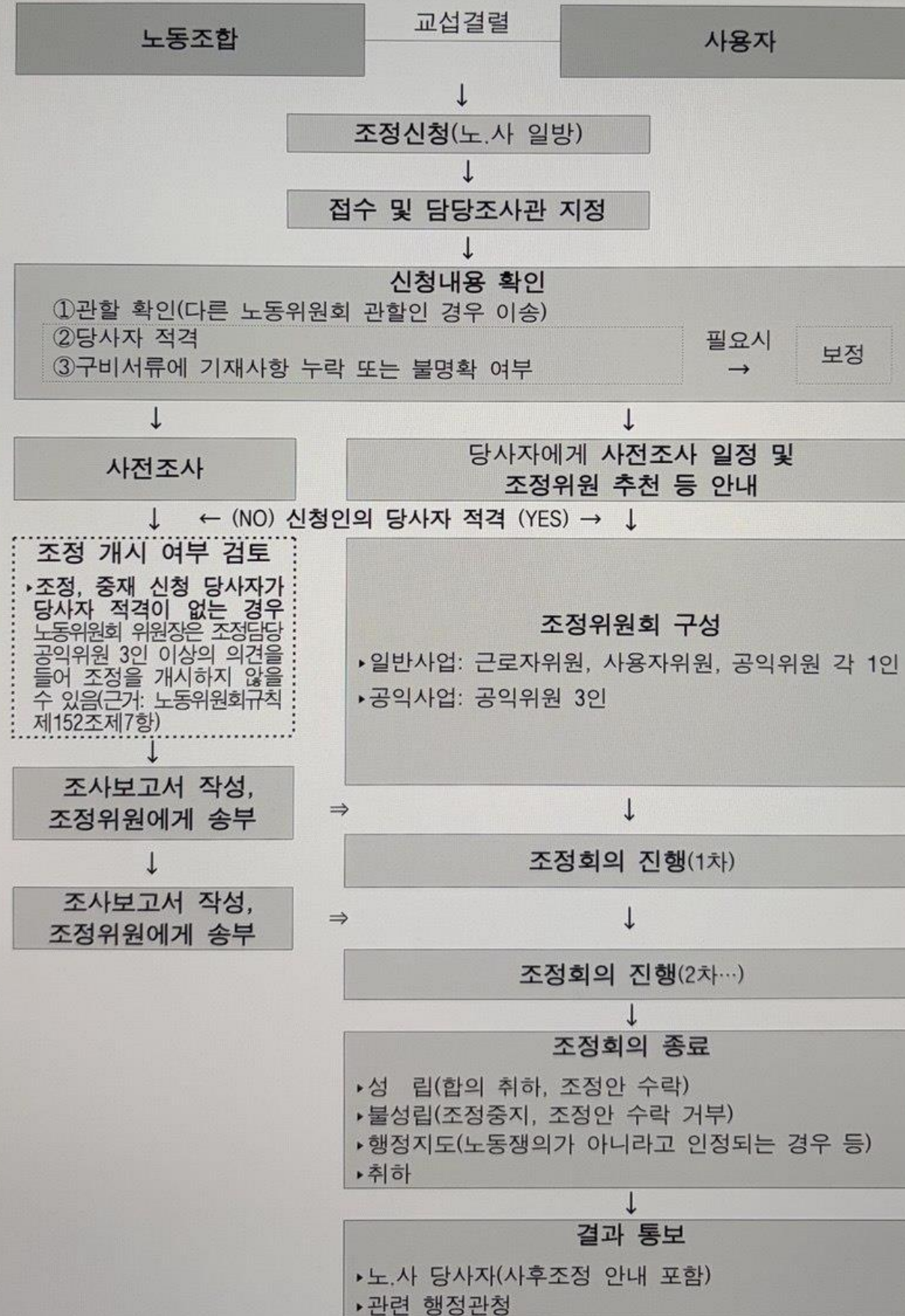
노동쟁의 조정 단위 & 방법

- 일반사업 / 공익사업
- 공무원 / 교원 / 선원
- 중재 / 긴급조정 / 사적조정
- 조정 전 지원 / 사후 조정

노동쟁의 조정 절차



조정사건 처리 흐름도



조정 과정에서 각 당사자의 포지션

- 조정위원회 : 공익/근로자/사용자 위원 (조사관)
- 사용자 : 외국계 / 공공기관 / 신설노조 회사
- 노동조합 : 초기업단위 / 기업단위

조정 과정과 방법

- 조정회의 : 1차 회의 / 현장조정회의 / 2차 회의
- 정회 / 정회 후 본회의
- (전체위원) 분리 조정 : 각 당사자 / 양 당사자
- (위원별) 분리 조정
- 당사자 교섭
- 권고안 제시
- 조정안 제시 / 조정 중지 / 행정지도

조정에서 유의점

1. 조정은 ‘행정서비스’

2. ‘첫 조정’의 중요성

3. Red Line 설정 & 재검토

쟁의행위

쟁의행위 industrial actions

파업 · 태업 · 직장폐쇄 기타 노동관계 당사자가 그 주장을 관철할 목적으로 행하는 행위와 이에 대항하는 행위로서 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위

노동쟁의 industrial disputes

노동조합과 사용자 또는 사용자단체 간에 임금 · 근로시간 · 복지 · 해고 기타 대우 등 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치로 인하여 발생한 분쟁상태
‘주장의 불일치’라 함은 당사자간에 합의를 위한 노력을 계속하여도 더이상 자주적 교섭에 의한 합의의 여지가 없는 경우

고전적 의미의 파업 & 양태 변화

✓ 파업 : 파상파업

✓ 태업

✓ 준법투쟁

✓ 연가투쟁

✓ etc

‘파업’ vs ‘무노동무임금’

- 쟁의행위의 득 & 실
- 막바지 상태에서 ‘격차’
- 조합의 명분과 조합원의 실리

● ‘쟁의행위’ 찬반투표와 노사관계

◆ ‘잠정합의’ 찬반투표와 노사관계

직장폐쇄 lock-outs

➤ 개념

➤ 효과

➤ 대체용어 필요성